

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3870/2535

สำนักงานคณะกรรมการการประณม
ศึกษาแห่งชาติ

นายอุ๋นใจ พิเศษฤทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

คืบเกิดเหตุจำเลยเป็นครูเวรของโรงเรียนแล้วมีนักเรียนลอบเข้าไปจุดเทียนไข
อ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โรงเรียนซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของโจทก์ในขณะที่จำเลยไม่ได้อยู่เฝ้าที่โรงเรียนนั้น กรณีเห็นได้ชัดว่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเลยไม่อาจคาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่าจะเกิดขึ้น
ได้เลย ความเสียหายของโจทก์จึงหาใช่ผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยไม่
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยมีหน้า
ที่เป็นครูเวรรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของโรงเรียนวัดบ่อโศรก
และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนซึ่งเป็นทรัพย์สินของโจทก์ ด้วยความประมาทเลินเล่อ
ของจำเลยปล่อยปละละเลยหน้าที่ ไม่ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน ทั้งโรงเรียน
ไว้โดยไม่มีคนเฝ้าดูแลเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเป็นเหตุให้เกิดภัยสาหัสตรวจ
โคนันทะ กับพวกรวม ๓ คน ถือโอกาสเข้าไปรื้อค้นดูหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน

แล้วได้กลับออกไปโดยจุดเทียนไขทิ้งไว้ในห้องสมุด เป็นเหตุให้เทียนไขนั้นไหม้
ลุกลามกระดาษสมุดหนังสือในห้องสมุดและทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนเสียหาย ขอ
ให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน ๒๐๙,๕๖๒.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ การที่ไฟไหม้โรงเรียนวัดบ่อ
โศรกไม่ใช่เป็นการกระทำของจำเลย แต่เป็นการกระทำของเด็กชายสายตรวจ โค
นนทะเด็กชายณรงค์ บุตรทา และเด็กชายศักดิ์ดา สมศรี โดยตรง จำเลยมิได้มีส่วนรู้
เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนการกระทำละเมิดนั้นแต่อย่างใด จำเลยจึงหาต้องร่วมรับผิดชอบ
ด้วยไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้ละเว้นหน้าที่โดยประมาท
เลินเล่อ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็น
ผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า คืบเกิดเหตุจำเลยเป็นครูเวร ซึ่ง
ได้กำหนดขึ้นโดยระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พุทธศักราช
๒๕๑๗ ตามระเบียบดังกล่าวได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่และ
การป้องกันอัคคีภัยไว้ แต่ตามพยานหลักฐานโจทก์ไม่ปรากฏว่า จำเลยได้กระทำหรือ
ละเว้นกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใดอันจะถือว่าจำเลยประมาท
เลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แม้จะฟังว่า ขณะเกิดเพลิงไหม้จำเลยไม่อยู่
เฝ้าโรงเรียนเพราะไปคุ้ยอยู่ที่บ้านผู้มีชื่อ แต่การที่จะให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น

โจทก์จะต้องนำเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของจำเลย และเป็นความเสียหายซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นว่าย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของตน คดีนี้พยานหลักฐานโจทก์ได้ความเพียงพอว่าคืนเกิดเหตุจำเลยเป็นครูเวรของโรงเรียนแล้วมีเด็กนักเรียนลอบเข้าไปจุดเทียนไขอ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ขณะจำเลยไม่ได้อยู่เฝ้าที่โรงเรียนนั้นกรณีจึงเห็นได้ชัดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเลยไม่อาจคาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่าจะเกิดขึ้นได้เลย ความเสียหายของโจทก์จึงหาใช่ผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยไม่จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายสมชาย สีนเกษม

ศาลอุทธรณ์ - นายวิศิษฐ์ วิศาลสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ